

专题二十二 行政刑事处罚前考虑因素对比

1、行政案件中，办案民警在处罚前需要考虑哪些因素？

答：主体、时效、情节、数过并罚。

2、刑事处罚前，法官会考虑哪些因素？

答：主体、时效、情节、数罪并罚。

3、行政处罚 VS 刑事处罚的主体？

答：第一、年龄

行政案件：14 岁以下，不予处罚；14—18，从轻或减轻处罚；70 以上的，作出拘留决定但不执行；14—16/16—18 初次，作出拘留决定不执行。但按照新《治安管理处罚法》，有执行的可能性。

刑事案件：12 以下不处罚，12—18，应当从轻或减轻处罚，18 以下不判死刑；75 周岁以上原则上不判死刑；75 周岁以上，故意犯罪的，可以从轻或减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或减轻处罚。

第二、精神

行政案件：精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗，并在不予行政处罚决定书中载明。间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，应当给予行政处罚。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人有违法行为的，应当予以行政处罚，但可以从轻或者减轻行政处罚。

刑事案件：第十八条 【特殊人员的刑事责任能力】精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。

间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。

尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。

第三、盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的，可以从轻、减轻或者不予行政处罚。

又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。

4、行政处罚追究时效 VS 刑事处罚追诉时效？

答：行政案件：追究时效

（一）违反治安管理行为—六个月内；

（二）其他违法行为—两年内；

（三）涉及到人身安全、金融安全且有危害后果—五年内；

（四）起点

1、违法行为发生之日起；

2、违法行为有连续、继续或者持续状态的，从行为终了之日起计算；

3、被侵害人在追究时效内向公安机关控告，公安机关应当受理而不受理的，不受追究时效的限制。

刑事案件：第八十七条 【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：

- (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
- (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
- (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
- (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

5、处罚情节轻重对比？

答：行政案件

一、应当从轻、减轻或者不予处罚的情形

- (一) 主动消除或减轻违法行为危害后果，并取得被侵害人谅解的；
- (二) 受他人胁迫或诱骗的；
- (三) 有立功表现的；
- (四) 主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为；
- (五) 其他。

二、不予处罚——违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果。

三、应当从重处罚的情形

- (一) 有较严重后果的；
- (二) 教唆、胁迫、诱骗他人实施违法行为的；
- (三) 对报案人、控告人、举报人、证人等打击报复的；
- (四) 六个月内曾受到治安管理处罚或者一年内因同类违法行为受到两次以上公安行政处罚的；
- (五) 刑罚执行完毕三年内，或者在缓刑期间，违反治安管理的。

刑事案件

第六十五条 【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

第六十六条 【特别累犯】危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。

第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十八条 【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

6、数过并罚 vs 数罪并罚？

答：数过并罚类似于数罪并罚。

数罪并罚

第六十九条 【数罪并罚的一般原则】 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第七十条 【判决宣告后发现漏罪的并罚】 判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

第七十一条 【判决宣告后又犯新罪的并罚】 判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。

专题二十三 处罚的执行

1、行政案件中的处罚有哪些？

答：《行政处罚法》第9条：行政处罚的种类：

- （一）警告、通报批评；
- （二）罚款、没收违法所得、没收非法财物；
- （三）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；
- （四）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；
- （五）行政拘留；
- （六）法律、行政法规规定的其他行政处罚。

其中：

法律——一切均可设定，拘留保留。

行政法规——除了拘留都可设定。

地方性法规——除了拘留和吊销许可证件，均可设定。

规章——只能设定警告、通报批评和罚款。部门规章的罚款限额由国务院规定，地方政府规章的罚款限额由省人大常委会规定。

《治安管理处罚法》规定：治安管理处罚的种类分为：

- （一）警告；
- （二）罚款；
- （三）行政拘留；
- （四）吊销公安机关发放的许可证。

对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。

【权力来源】《出境入境管理法》第 81 条：外国人从事与停留居留事由不相符的活动，或者有其他违反中国法律、法规规定，不适宜在中国境内继续停留居留情形的，可以处限期出境。

外国人违反本法规定，情节严重，尚不构成犯罪的，公安部可以处驱逐出境。公安部的处罚决定为最终决定。

被驱逐出境的外国人，自被驱逐出境之日起十年内不准入境。

2、刑事案件中的刑罚体系是由什么构成的？

答：是由刑罚和非刑罚两大部分组成的。

刑罚包括主刑和附加刑。主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑；附加刑有罚金、没收财产和剥夺政治权利。对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。

非刑罚包括《刑法》第 37 条 **【非刑罚性处置措施】** 对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免于刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第 37 条之一 **【禁业规定】** 因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为三年至五年。被禁止从事相关职业的人违反人民法院依照前款规定作出的决定的，由公安机关依法给予处罚；情节严重的，依照本法第三百一十三条的规定定罪处罚。**【拒不执行判决、裁定罪。】**

3、公安机关的罚款和法院判决的罚金有什么区别？

答：罚款不能减免本金，而罚金可以。两者均可延期缴纳，分期缴纳。

《刑法》第 52 条 **【罚金数额的裁量】** 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第 53 条 **【罚金的缴纳】** 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在什么时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

《办理行政案件程序规定》第 217 条 被处罚人确有经济困难，经被处罚人申请和作出处罚决定的公安机关批准，可以暂缓或者分期缴纳罚款。

4、因为同一事实，之前被决定罚款和拘留，是否可以折抵刑罚中的罚金和有期徒刑？

答：可以。

5、在什么时候，公安机关可以训诫？

*** * * 公安局**
训 诫 书
X 公 () 训字 () 号

被训诫人(姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、
户籍所在地、现住址、工作单位、违法经历) _____

现查明: _____

以上事实有 _____ 等证据证实。
根据
☐ 《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第 _____ 条第 _____ 款
☐ 《中华人民共和国未成年人保护法》第一百一十八条
☐ 《中华人民共和国家庭教育促进法》第四十九条
☐ 《保安服务管理条例》第四十五条第一款第 _____ 项
☐ 《中华人民共和国看守所条例》第三十六条
☐ 《拘留所条例》第二十三条第一款第 _____ 项
☐ 《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》第三十六条第一款第 _____ 项
☐ 其他 _____ 之规定,现决定予以训诫。
 你的行为已违反了法律规定,应当立即停止并改正。如再次实施违法
 行为,将依法追究法律责任。

公安机关(印)
年 月 日

训诫书已向被训诫人宣告并送达。
被训诫人: _____ (捺指印)
年 月 日

一式两份,一份交被处罚人,一份交所属公安机关备案。

答: 不属于行政处罚, 本质上就是批评教育。

6、公安机关决定的罚款处罚有几种执行方式?

答: (1) 15 日内交银行; (2) 当场收缴; (3) 分期缴纳; (4) 暂缓缴
纳; (5) 强制缴纳; (6) 强制执行中的和解。

关联法条: 《办理行政案件程序规定》

【15 日内交银行】 第 214 条 公安机关作出罚款决定, 被处罚人应当
自收到行政处罚决定书之日起十五日内, 到指定的银行缴纳罚款。

【当场收缴罚款】 具有下列情形之一的, 公安机关及其办案人民警察
可以当场收缴罚款, 法律另有规定的, 从其规定:

(一)对违反治安管理行为人处 200 元以下罚款和对违反交通管理的行人、乘车人和非机动车驾驶人处 50 元以下罚款，被处罚人没有异议的；

(二)对违反治安管理、交通管理以外的违法行为人当场处一百元以下罚款的；(100 元以下)

(三)在边远、水上、交通不便地区、旅客列车上或者口岸，被处罚人向指定银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出的；(远+签名确认申请)

(四)被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的。(少+不诚信)

对具有前款第一项和第三项情形之一的，办案人民警察应当要求被处罚人签名确认。

第 215 条 公安机关及其人民警察当场收缴罚款的，应当出具省级或者国家财政部门统一制发的罚款收据。对不出具省级或者国家财政部门统一制发的罚款收据的，被处罚人有权拒绝缴纳罚款。

第 216 条 人民警察应当自收缴罚款之日起二日内，将当场收缴的罚款交至其所属公安机关；在水上当场收缴的罚款，应当自抵岸之日起二日内将当场收缴的罚款交至其所属公安机关；在旅客列车上当场收缴的罚款，应当自返回之日起二日内将当场收缴的罚款交至其所属公安机关。

公安机关应当自收到罚款之日起二日内将罚款缴付指定的银行。

【分期、暂缓缴纳】第 217 条 被处罚人确有经济困难，经被处罚人申请和作出处罚决定的公安机关批准，可以暂缓或者分期缴纳罚款。

【强制执行】第 218 条 被处罚人未在本规定第二百一十四条规定的期限内缴纳罚款的，作出行政处罚决定的公安机关可以采取下列措施：

(一)将依法查封、扣押的被处罚人的财物拍卖或者变卖抵缴罚款。拍卖或者变卖的价款超过罚款数额的，余额部分应当及时退还被处罚人；

(二)不能采取第一项措施的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款总额不得超出罚款数额。

拍卖财物，由公安机关委托拍卖机构依法办理。

第 219 条 依法加处罚款超过三十日，经催告被处罚人仍不履行的，作出行政处罚决定的公安机关可以按照本规定第二百零六条的规定向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。

【强制执行中的和解制度】第 205 条 实施行政强制执行，公安机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议。执行协议可以约定分阶段履行；当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款。

执行协议应当履行。被处罚人不履行执行协议的，公安机关应当恢复强制执行。

7、公安机关决定的拘留有几种执行方式？

答：(1) 本地执行；(2) 异地执行；(3) 暂缓执行；(4) 作为拘留决定但不执行。

8、在行政案件处罚的执行中，公安机关有哪些强制执行权？

答：(1) 代履行；(2) 罚款执行中的拍卖变卖查封扣押的财物；(3) 加处罚款。

9、如果违法行为人在规定时间内未主动缴纳罚款，公安机关是否可以直接申请法院强制执行？

答：不可以。必须按照顺序穷尽自身的强制手段后，目的仍未达到，才可以申请法院强制执行。

10、是不是强制执行之前都必须进行催告？

答：对于公安机关而言，立即代履行和加处罚款前不需要催告，其他需要催告，即普通的代履行和拍卖变卖查封扣押的财物前需要催告。

11、对于催告不服，可以申请行政复议或行政诉讼吗？

答：不可以。可以进行陈述和申辩。

12、普通代履行有几次催告？具体都是什么程序？

答：2次催告。一次是在强制执行决定（代履行的书面决定）作出前；一次是在强制执行（真正去代履行）前。

关联法条：

《办理行政案件程序规定》第203条 依法作出要求被处理人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政处理决定，被处理人逾期不履行，

经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全的，公安机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。

代履行应当遵守下列规定：

(一)代履行前送达决定书，代履行决定书应当载明当事人的姓名或者名称、地址，代履行的理由和依据、方式和时间、标的、费用预算及代履行人；

(二)代履行三日前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行；

(三)代履行时，作出决定的公安机关应当派员到场监督；

(四)代履行完毕，公安机关到场监督人员、代履行人和当事人或者见证人应当在执行文书上签名或者盖章。

代履行的费用由当事人承担。但是，法律另有规定的除外。

13、普通代履行和立即代履行的区别是什么？

答：立即代履行情况紧急，无需催告。

《办理行政案件程序规定》第 204 条 需要立即清理道路的障碍物，当事人不能清除的，或者其他紧急情况需要立即履行的，公安机关可以决定立即实施代履行。当事人不在场的，公安机关应当在事后立即通知当事人，并依法作出处理。

14、公安机关强制执行，催告期不满，是不是就不能强制执行？

答：不是，如果有证据证明有转移或隐匿财物迹象的，公安机关可以立即强制执行决定。

《办理行政案件程序规定》第 202 条 经催告，被处理人无正当理由逾期仍不履行行政处理决定，法律规定由公安机关强制执行的，公安机关可以依法作出强制执行决定。

在催告期间，对有证据证明有转移或者隐匿财物迹象的，公安机关可以作出立即强制执行决定。

15、违法行为人不主动履行缴纳罚款的义务，公安机关有什么强制执行的手段啊？

答：有两个强制执行的手段，首先是拍卖变卖查封扣押的财物；其次是加处罚款。

16、公安机关拍卖、变卖查封扣押的财物，需要催告吗？催告期是多长？

答：需要催告，催告期由民警自由裁量。拍卖财物，由公安机关委托拍卖机构依法办理。

17、违法行为人不主动履行缴纳罚款的义务，公安机关对其加处罚款，需要催告吗？催告期是多长？

答：不需要催告。

18、加处罚款可以超过本金吗？每天不超过百分之几？

答：不能超过本金，每日按照罚款数额的百分之三加处罚款。

19、如果加处罚款后，违法行为人依然不缴纳本金，公安机关应该如何处理？

答：6 个月+3 个月。向人民法院申请强制执行，催告期 10 日。

关联法条：

《办理行政案件程序规定》第 219 条 依法加处罚款超过三十日，经催告被处罚人仍不履行的，作出行政处罚决定的公安机关可以按照本规定第二百零六条的规定向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。

第 206 条 当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政处理决定的，法律没有规定公安机关强制执行的，作出行政处理决定的公安机关可以自期限届满之日起三个月内，向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。因情况紧急，为保障公共安全，公安机关可以申请人民法院立即执行。

强制执行的费用由被执行人承担。

20、强制执行中的执行和解协议是什么？如果违法行为人违反了和解协议，结果如何？

答：指的是公安机关对于未缴纳罚款的违法行为人，在强制执行的过程中，为了减少执法冲突和对抗，也为了节约公共资源，而在符合相关情形的前提下，公安机关与违法行为人达成的和解协议，强制执行按下停止键，如果违法行为人不履行和解协议，强制执行即恢复。

关联法条：

《办理行政案件程序规定》第 205 条 实施行政强制执行，公安机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议。执行协议可以约定分阶段履行；当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款。

执行协议应当履行。被处罚人不履行执行协议的，公安机关应当恢复强制执行。

21、拘留有几种执行方式？

答：（1）本地执行；（2）异地执行；（3）和戒毒碰到一起的执行；（4）作为拘留决定但不执行；（5）暂缓执行。

关联法条：

《办理行政案件程序规定》第 220 条 **【本地执行】** 对被决定行政拘留的人，由作出决定的公安机关送达拘留所执行。对抗拒执行的，可以使用约束性警械。

【异地执行】 对被决定行政拘留的人，在异地被抓获或者具有其他有必要在异地拘留所执行情形的，经异地拘留所主管公安机关批准，可以在异地执行。

第 221 条 **【碰上戒毒】** 对同时被决定行政拘留和社区戒毒或者强制隔离戒毒的人员，应当先执行行政拘留，由拘留所给予必要的戒毒治疗，强制隔离戒毒期限连续计算。拘留所不具备戒毒治疗条件的，

行政拘留决定机关可以直接将被行政拘留人送公安机关管理的强制隔离戒毒所代为执行行政拘留，强制隔离戒毒期限连续计算。

22、暂缓执行行政拘留的条件是什么？

答：（1）主体条件：必须是违法行为人本人；或者本人、近亲属（2）时间条件：拘留决定作出到执行完毕；（3）救济条件：申请了行政复议或行政诉讼；自己要参加升学考试、子女出生或者近亲属死亡病危等（4）担保条件：提供了担保人或缴纳了保证金；（5）实质条件：不致发生社会危险。

公安机关应当在收到被处罚人提出暂缓执行行政拘留申请之时起二十四小时内作出决定。（快办：到案后 48 小时；普通案件看守所会见：48 小时。）

23、暂缓执行行政拘留中的担保人要求什么条件？和取保候审的保证人的条件区别是什么？

答：三有一无。有固定收入。

《办理行政案件程序规定》第 227 条 暂缓执行行政拘留的担保人应当符合下列条件：

（一）与本案无牵连；

（二）享有政治权利，人身自由未受到限制或者剥夺；

（三）在当地有常住户口和固定住所；

(四)有能力履行担保义务。

24、暂缓执行行政拘留中的担保人的义务是什么？如果违反义务，将产生怎么的结果？

答：监督和报告。对保证人：重者罚款，轻者从轻或不予处罚；对违法行为人：恢复执行拘留。

《办理行政案件程序规定》第 229 条 暂缓执行行政拘留的担保人应当履行下列义务：

(一)保证被担保人遵守本规定第二百二十六条的规定；

(二)发现被担保人伪造证据、串供或者逃跑的，及时向公安机关报告。

暂缓执行行政拘留的担保人不履行担保义务，致使被担保人逃避行政拘留处罚执行的，公安机关可以对担保人处以三千元以下罚款，并对被担保人恢复执行行政拘留。

暂缓执行行政拘留的担保人履行了担保义务，但被担保人仍逃避行政拘留处罚执行的，或者被处罚人逃跑后，担保人积极帮助公安机关抓获被处罚人的，可以从轻或者不予行政处罚。

25、暂缓执行行政拘留中的保证金是如何计算的？可以交给公安机关吗？

答：一日 200 元，担保的是未执行的行政拘留，已经执行的不需要缴纳保证金。在银行非营业时间，公安机关可以先行收取。

关联法条：

《办理行政案件程序规定》第 231 条 保证金应当由银行代收。在银行非营业时间，公安机关可以先行收取，并在收到保证金后的三日内存入指定的银行账户。

公安机关应当指定办案部门以外的法制、装备财务等部门负责管理保证金。严禁截留、坐支、挪用或者以其他任何形式侵吞保证金。

26、对保证人罚款或者没收保证金，如何救济啊？对比取保候审里的救济方式？

答：可以行政复议或者行政诉讼；取保候审中是复议复核，3-57-57。

27、执行中止的情形是？

答：《办理行政案件程序规定》第二百一十条 具有下列情形之一的，中止强制执行：（穷有理、损失大）

（一）当事人暂无履行能力的；

（二）第三人对执行标的主张权利，确有理由的；

（三）执行可能对他人或者公共利益造成难以弥补的重大损失的；

（四）其他需要中止执行的。

中止执行的情形消失后，公安机关应当恢复执行。对没有明显社会危害，当事人确无能力履行，中止执行满三年未恢复执行的，不再执行。（两无三年）

28、执行终结的情形是？

答：人死财散，后继无人；标的灭、依据撤。

具有下列情形之一的，终结强制执行：

- (一)公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承受人的；
- (二)法人或者其他组织终止，无财产可供执行，又无义务承受人的；
- (三)执行标的灭失的；
- (四)据以执行的行政处理决定被撤销的；
- (五)其他需要终结执行的。

29、执行回转的情形是？

答：依据撤、依据改、执行错误。

在执行中或者执行完毕后，据以执行的行政处理决定被撤销、变更，或者执行错误，应当恢复原状或者退还财物；不能恢复原状或者退还财物的，依法给予赔偿。

30、管制的特色是什么？负责执行的主体是？

答：(1) 期限：3 个月以上二年以下；数个管制并罚，不得超过 3 年；同工同酬；(3-2-3)

(2) 执行主体：社区矫正机构；

(3) 禁制令：判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。违反禁制令，由公安机关根据《治安管理处罚法》的规定处罚。

《治安管理处罚法》第 60 条：有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款：

- (一) 隐藏、转移、变卖或者损毁行政执法机关依法扣押、查封、冻结的财物的；
- (二) 伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情，影响行政执法机关依法办案的；
- (三) 明知是赃物而窝藏、转移或者代为销售的；
- (四) 被依法执行管制、剥夺政治权利或者在缓刑、暂予监外执行中的罪犯或者被依法采取刑事强制措施的人，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门的监督管理规定的行为。

(4) 管制期间：未经执行机关批准，不得行使言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；

(5) 刑期折抵。第 41 条 【管制刑期的计算和折抵】管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。

31、拘役的特色是什么？负责执行的主体是？

答：每月可以回家1—2天，参加劳动的，可以酌量发给报酬。由公安机关负责执行，具体执行的地点是看守所。

关联法条

《刑法》第四十二条 **【拘役的期限】** 拘役的期限，为一个月以上六个月以下。

第四十三条 **【拘役的执行】** 被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。

在执行期间，被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一天至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。

第四十四条 **【拘役刑期的计算和折抵】** 拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。

32、管制和拘役数罪并罚，拘役可以吸收管制吗？

答：不可以。管制+拘役=管制+拘役。

33、有期徒刑和管制数罪并罚，有期徒刑可以吸收管制吗？

答：不可以。有期徒刑+管制=有期徒刑+管制。

34、有期徒刑和拘役数罪并罚，有期徒刑可以吸收拘役吗？

答：可以。有期徒刑+拘役=有期徒刑。

35、对有哪些人不可以判处死刑？

答：（1）犯罪时不满18周岁的；

（2）审判时怀孕的妇女；

(3) 审判时已满 75 周岁，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

36、死刑的执行方式有哪两种？

答：立即执行和缓期两年执行。立即执行，由最高人民法院核准；缓期两年执行，可以由高级人民法院核准。

37、死缓的结果有哪几种？

答：(1) 故意犯罪+情节恶劣=立即执行死刑；(2) 故意犯罪=死缓重新计算；(3) 没有故意犯罪=无期徒刑；(4) 重大立功表现=25 年。

关联法条：《刑法》第 50 条 判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，二年期满以后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，二年期满以后，减为二十五年有期徒刑；如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。

38、有期徒刑和无期徒刑，负责执行的主体是？

答：监狱或少管所。

39、死刑由谁负责执行？

答：法院。

40、附加刑的执行主体？

答：罚金和没收财产是法院，剥夺政治权利和驱逐出境是公安机关负责执行。

41、剥夺政治权利的内容是什么？期限是多久？是否及于主刑期间？可以减刑吗？

答：（1）举手说话当公务员和其他单位当官。

（2）如果判处的是管制，那么与管制同期；

如果是拘役或有期徒刑，那是1—5年；

如果是无期和死刑，剥夺终身。

如果死缓减为有期徒刑，或者无期减为有期徒刑，3—10年。

（3）及于主刑期间。

关联法条：

《刑法》第54条 **【剥夺政治权利的含义】** 剥夺政治权利是剥夺下列权利：

（一）选举权和被选举权；

（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；

（三）担任国家机关职务的权利；

（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

42、没收财产会吸收罚金吗？

答：不一定。

关联法条：《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》

第三条 依法对犯罪分子所犯数罪分别判处罚金的，应当实行并罚，将所判处的罚金数额相加，执行总和数额。

一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产的，应当合并执行；但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑。

43、减刑针对的刑种是什么？每个刑种最少要在监狱里羁押多久？

答：管制、拘役、有期、无期。

减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：

(1) 判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；

(2) 判处无期徒刑的，不能少于十三年；

(3) 普通死缓，不能少于 $15+2=17$ 年；

(4) 限制减刑的死缓，死缓—有期— $20+2=22$ 年。

死缓—无期—有期，不少于 $25+2=27$ 年，

44、假释针对的刑种是什么？每个刑种最少要在监狱里羁押多久？考验期是多久啊？

答：有期徒刑和无期徒刑。有期徒刑至少一半，无期至少 13 年。有期徒刑的考验期是剩余的刑期，而无期徒刑是 10 年。

45、办理减刑和假释的程序是什么？相同吗？

答：相同的。

《刑法》第 79 条 **【减刑程序】** 对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。

46、暂予监外执行的对象是？在外可以折抵刑期吗？

答：拘役、有期徒刑和无期徒刑均可。可以折抵刑期。

47、缓刑和死缓的区别是什么？

答：(1) 对象不同。缓刑的对象是拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时犯罪情节较轻、有悔罪表现、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，没有再犯罪的危险，可以宣告缓刑，如果符合上述条件的同时，还是弱势群体，不满 18、75 以上，或怀孕的妇女，应当宣告缓刑。而死缓是死刑的一种执行方式，针对的是严重犯罪的人。

执行主体不同。缓刑是社区矫正机构执行，而死缓是监狱执行；

后果不同。成功的缓刑，原判刑罚就不再执行，而成功的死缓是减为无期或 25 年有期徒刑等。

考验期不同。拘役的考验期，最低 2 个月，最多 1 年。有期徒刑的考验期是 1—5 年，死缓是 2 年。

48、缓刑和假释的区别是？

答：第一，缓刑是当庭宣判的；而假释是在执行规定时间后裁定的；

第二、缓刑可以附禁止令，而假释不可；第三、缓刑犯不可能构成累犯，而假释可以。

专题二十四 涉外案件的办理

1、涉外行政案件中，外国人国籍如何确定？

答：入境时有效证件—出入境部门协查—自报的国籍或无国籍。

关联法条:《办理行政案件程序规定》第 239 条 对外国人国籍的确认,以其入境时有效证件上所表明国籍为准;国籍有疑问或者国籍不明的,由公安机关出入境管理部门协助查明。

对无法查明国籍、身份不明的外国人,按照其自报的国籍或者无国籍人对待。

2、享有外交特权和豁免权的外国人行政法律责任的解决途径是?

答:层报省级公安机关,由省级公安机关商情同级人民政府外事部门通过外交途径解决。

3、对享有外交特权和豁免权的外国人,可以采用行政强制措施吗?

答:不可以。不得采取限制人身自由和查封、扣押的强制措施。

关联法条:《办理行政案件程序规定》第 240 条 违法行为人为享有外交特权和豁免权的外国人的,办案公安机关应当将其身份、证件及违法行为等基本情况记录在案,保存有关证据,并尽快将有关情况层报省级公安机关,由省级公安机关商请同级人民政府外事部门通过外交途径处理。

对享有外交特权和豁免权的外国人,不得采取限制人身自由和查封、扣押的强制措施。

4、涉外案件中的语言适用问题,案卷用中国通用的语言文字,还是外国人的语言?

答:办案过程中形成的询问笔录等法律文书应当用中文。

5、涉外案件,语言问题如何解决?

答：第一，公安机关为其聘请翻译，费用应当有财政支出；第二，如果外国人要求自己说，应当出具书面声明；第三，外国人自己请翻译，费用自担，前提是需要经过县级以上公安机关负责人批准。

6、拘留审查可以直接适用吗？

答：不可以，前提必须经过当场盘问，或继续盘问，仍然违法犯罪嫌疑无法排除的外国人。

关联法条：《办理行政案件程序规定》第二百四十二条 外国人具有下列情形之一，经当场盘问或者继续盘问后不能排除嫌疑，需要作进一步调查的，经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准，可以拘留审查：

(一)有非法出境入境嫌疑的；

(二)有协助他人非法出境入境嫌疑的；

(三)有非法居留、非法就业嫌疑的；

(四)有危害国家安全和利益，破坏社会公共秩序或者从事其他违法犯罪活动嫌疑的。

7、拘留审查审批主体是？

答：县级以上公安机关或出入境边防检查机关负责人。

8、拘留审查的期限是？

答：30 日，案件复杂，经上一级公安机关或者出入境边防检查机关批准可以延长至 60 日。

9、拘留审查的关押地点是？

答：拘留所或遣送场所。

10、实施拘留审查，应当出示拘留审查决定书，并在 48 小时内进行询问，对吗？

答：不对，应当在 24 小时内进行询问。

11、对国籍、身份不明的，拘留审查期限自查清其国籍、身份之日起计算？

答：对的。

12、拘留审查的期限可以折抵拘留的时间吗？

答：可以，一日折抵一日。

13、对拘留审查不服，如何救济？

答：行政复议一次。

14、实施拘留审查，需要层报省公安厅吗？

答：需要，作出拘留审查决定的主体应当在 48 小时内将相关情况报告省级公安机关，省级公安机关应当在规定期限内，将有关情况通知该外国人所属国家的驻华使馆、领馆，并通报同级人民政府外事部门。

15、解除拘留审查的情形是？

答：已决定、已排除，不适宜、不管辖。

关联法条：《办理行政案件程序规定》第 243 条 具有下列情形之一的，应当解除拘留审查：

(一)被决定遣送出境、限期出境或者驱逐出境的；

(二)不应当拘留审查的；

(三)被采取限制活动范围措施的;

(四)案件移交其他部门处理的;

(五)其他应当解除拘留审查的。

16、限制活动范围的适用条件?

答: 外国人具有下列情形之一的, 不适用拘留审查, 经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准, 可以限制其活动范围:

(一)患有严重疾病的;

(二)怀孕或者哺乳自己婴儿的;

(三)未满十六周岁或者已满七十周岁的;

(四)不宜适用拘留审查的其他情形。

17、限制活动范围的期限?

答: 被限制活动范围的外国人, 应当按照要求接受审查, 未经公安机关批准, 不得离开限定的区域。限制活动范围的期限不得超过六十日。对国籍、身份不明的, 限制活动范围期限自查清其国籍、身份之日起计算。

18、限制活动范围期间应当遵守的规定?

答: 被限制活动范围的外国人应当遵守下列规定:

(一)未经决定机关批准, 不得变更生活居所, 超出指定的活动区域;

(二)在传唤的时候及时到案;

(三)不得以任何形式干扰证人作证;

(四)不得毁灭、伪造证据或者串供。

19、限制活动范围的救济？

答：可以复议一次。

20、遣送出境是行政处罚吗？对港澳台同胞可以适用吗？

答：不是处罚，只是一种处理措施，适用。

21、遣送出境的审批？

答：县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准。

1、遣送出境的适用情形是？

答：(1) 被处限期出境，未在规定期限内离境的；

(2) 有不准入境情形的；

(3) 非法居留、非法就业的；

(4) 违反法律、行政法规需要遣送出境的。

23、被遣送出境的人员，自被遣送出境之日起一至五年内不准入境。

对吗？

答：对。

24、被决定遣送出境或者驱逐出境但因天气、交通运输工具班期、当事人健康状况等客观原因或者国籍、身份不明，不能立即执行的。应当在哪里羁押？

答：应当羁押在拘留所或者遣返场所。

25、外国人对继续盘问、拘留审查、限制活动范围、遣送出境措施不服的，可以依法申请行政复议，该行政复议决定为最终决定。对吗？

答：对的。

19、限期出境的适用条件？决定机关？执行方式和期限？

答：外国人具有下列情形之一的，经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关决定，可以限期出境：

(一)违反治安管理的；

(二)从事与停留居留事由不相符的活动的；

(三)违反中国法律、法规规定，不适宜在中国境内继续停留居留的。

对外国人决定限期出境的，应当规定外国人离境的期限，注销其有效签证或者停留居留证件。限期出境的期限不得超过三十日。

20、驱逐出境的适用对象？决定机关？执行机关？不准入境的期限？如何救济？

答：外国人违反治安管理或者出境入境管理，情节严重，尚不构成犯罪的，承办的公安机关可以层报公安部处以驱逐出境。公安部作出的驱逐出境决定为最终决定，由承办机关宣布并执行。

被驱逐出境的外国人，自被驱逐出境之日起十年内不准入境。无救济路径。

21、对外国人处以罚款，并处驱逐出境的，如何执行？

答：对外国人处以罚款或者行政拘留并处限期出境或者驱逐出境的，应当于罚款或者行政拘留执行完毕后执行限期出境或者驱逐出境。

29、办理涉外案件的内部程序有哪些？

答：办理涉外行政案件，应当按照国家有关办理涉外案件的规定，严格执行请示报告、内部通报、对外通知等各项制度。

30、涉外人员被采取限制人身自由的强制措施或行政拘留，需要如何履行内部程序？如果在此期间死亡，又该如何处理？

答：48 小时报省公安厅，省公安厅应当在规定期限内，将有关情况通知该外国人所属国家的驻华使馆、领馆，并通报同级人民政府外事部门。当事人要求不通知使馆、领馆，且我国与当事人国籍国未签署双边协议规定必须通知的，可以不通知，但应当由其本人提出书面申请。死亡的，有关省级公安机关应当通知该外国人所属国家驻华使馆、领馆，同时报告公安部并通报同级人民政府外事部门。

31、外国人在被行政拘留、拘留审查或者其他限制人身自由以及限制活动范围期间，其所属国家驻华外交、领事官员要求探视的，决定机关应当及时安排。该外国人拒绝其所属国家驻华外交、领事官员探视的，公安机关可以不予安排，但应当由其本人出具书面声明，对吗？

答：对的。

32、办理涉外行政案件，本章未作规定的，适用其他各章的有关规定？

答：对的。